

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como **VENDEDOR(A)**:

NOME COMPLETO: _____,

nacionalidade: _____, estado civil: _____,

profissão: _____, com o CPF nº _____,

portador(a) do RG nº _____, residente e domiciliado(a) na

Município: _____, Estado: _____;

E, de outro lado, como **COMPRADOR(A)**:

NOME COMPLETO: _____,

nacionalidade: _____, estado civil: _____,

profissão: _____, com o CPF nº _____,

portador(a) do RG nº _____, residente e domiciliado(a) na

Município: _____, Estado: _____;

Têm entre si, de maneira justa e contratada, o presente CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, que se regirá pelas cláusulas seguintes.

1. DO VEÍCULO

O(A) VENDEDOR(A) vende ao(à) COMPRADOR(A), que compra, o veículo abaixo identificado:

Tipo: _____, marca: _____, modelo: _____,

ano de fabricação: _____, cor: _____, placa: _____,

combustível: _____, RENAVAM: _____,

chassi: _____,

quilometragem indicada no momento da venda: _____ km.

2. DO PREÇO E PAGAMENTO

O preço certo e ajustado da venda é de R\$ _____
(_____).

O pagamento será realizado da seguinte forma: _____
_____.

O(A) VENDEDOR(A) somente dará quitação integral após a efetiva compensação de todos os valores ajustados.

3. DA ENTREGA DO VEÍCULO

O veículo será entregue ao(à) COMPRADOR(A)

em ____/____/_____, às: _____ horas, em _____/_____,

no local: _____.

Na entrega serão disponibilizados os documentos e acessórios existentes e expressamente combinados entre as partes. A partir da efetiva entrega do veículo e da quitação da parcela ou do valor correspondente à posse, o(a) COMPRADOR(A) passa a responder pela guarda, conservação, utilização, multas, despesas e demais consequências decorrentes do uso do veículo, ressalvadas as obrigações anteriores à entrega.

4. DOS DÉBITOS, MULTAS E RESTRIÇÕES

O(A) VENDEDOR(A) declara que, até a data e hora da entrega, são de sua responsabilidade os débitos, multas, tributos, taxas, restrições e demais obrigações cujo fato gerador seja anterior à entrega, salvo aqueles expressamente assumidos pelo(a) COMPRADOR(A) neste contrato.

Se houver qualquer débito ou restrição conhecido pelas partes e aceito pelo(a) COMPRADOR(A), deverá ser descrito aqui: _____
_____.

O(A) VENDEDOR(A) declara ainda que informará qualquer gravame, bloqueio judicial, administrativo ou financeiro incidente sobre o veículo.

5. DO ESTADO DO VEÍCULO E DA VISTORIA

O(A) COMPRADOR(A) declara que examinou o veículo, tomou conhecimento de seu estado de conservação e funcionamento e teve oportunidade de realizar teste e, se desejasse, submetê-lo à avaliação de mecânico ou profissional de sua confiança. A venda é realizada no estado em que o veículo se encontra, sem prejuízo da responsabilidade legal por vícios ocultos, dolo, fraude ou informações falsas.

Defeitos, avarias ou condições preexistentes, expressamente declaradas e aceitas pelo(a) COMPRADOR(A): _____

Acessórios e itens que acompanham o veículo: _____

6. DA DOCUMENTAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA

As partes se obrigam a fornecer e assinar os documentos necessários à transferência de propriedade, inclusive a CRV / ATPV-e, conforme o documento e procedimento aplicáveis ao veículo.

O(A) COMPRADOR(A) ficará responsável por realizar a transferência de propriedade dentro do prazo legal e por pagar as despesas que legalmente lhe couberem. Caso o(a) COMPRADOR(A) não efetive a transferência no prazo legal, responderá integralmente pelas multas, tributos e demais encargos cujos fatos geradores ocorram após a entrega do veículo.

O(A) VENDEDOR(A) deverá colaborar com os atos necessários à transferência, observado o disposto na cláusula 7 quanto à comunicação de venda. Nos veículos cujo documento de transferência seja digital (CRV-e / ATPV-e), as assinaturas eletrônicas serão realizadas pelos meios oficiais disponibilizados pelo órgão de trânsito (ex.: aplicativo Carteira Digital de Trânsito), servindo este contrato particular como instrumento complementar de prova do negócio jurídico e da data da entrega.

Este contrato particular não substitui o CRV / ATPV-e nem a comunicação de venda.

7. DA COMUNICAÇÃO DE VENDA

As partes reconhecem que a comunicação de venda é providência própria perante o DETRAN e não se confunde com este contrato. O(A) VENDEDOR(A) deverá providenciá-la pelos meios disponibilizados pelo órgão, preservando o comprovante da comunicação. O DETRAN mantém formulário específico para comunicação de venda e, em seus procedimentos, exige a documentação correspondente à transferência.

8. DO INADIMPLEMENTO

O descumprimento de qualquer obrigação assumida neste contrato autoriza a parte prejudicada a exigir o cumprimento da obrigação, a rescisão do contrato e, quando cabível, perdas e danos, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais previstas em lei.

9. DA PROPRIEDADE E ORIGEM

O(A) VENDEDOR(A) declara ser legítimo(a) proprietário(a) do veículo e ter capacidade e poderes para realizar a venda. Declara também que, até onde sabe e sob sua responsabilidade, o veículo não é produto de furto, roubo, fraude ou outro fato ilícito e que informará qualquer restrição ou gravame existente. Caso surja impedimento jurídico ou documental anterior à venda e imputável ao(à) VENDEDOR(A), este(a) deverá providenciar sua regularização ou responder pelos prejuízos causados ao(à) COMPRADOR(A), conforme a legislação aplicável.

10. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de _____, no Estado do _____, para dirimir questões decorrentes deste contrato, ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabeleça foro diverso.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram que leram este contrato, compreenderam suas condições e o assinam de livre e espontânea vontade, em 2 (duas) vias de igual teor e forma. Juntamente com 2 (duas) testemunhas.

_____ - _____, _____ de _____ de _____.

VENDEDOR(A): _____

Nome: _____

CPF: _____

COMPRADOR(A):

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 1:

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2:

Nome: _____

CPF: _____